

0000160-24.2018.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DANIELLE MARTINS CARDOSO

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/05/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFFERSON CAIQUE ALVES DE LIMA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIELLE MARTINS CARDOSO

Vistos.

JEFFERSON CAIQUE ALVES DE LIMA, qualificado nos autos, foi acusado do crime previsto no art. 33, caput da Lei nº 11.343/2006 e 1º da Lei 141.464/07, porque no dia 18 de janeiro ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

3ª Vara Criminal

Avenida das Flores, 703, Osasco - SP - cep 06110-100

0000160-24.2018.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0000160-24.2018.8.26.0542

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFFERSON CAIQUE ALVES DE LIMA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIELLE MARTINS CARDOSO

Vistos.

JEFFERSON CAIQUE ALVES DE LIMA, qualificado nos autos, foi acusado do crime previsto no art. 33, caput da Lei nº 11.343/2006 e 1º da Lei 141.464/07, porque no dia 18 de janeiro de 2018, por volta das 17h36min, na Rua Aristides Belini, nº 608, nesta cidade e Comarca de Osasco, trazia consigo, para fins de tráfico, 08 (oito) pinos/supositórios contendo um total de 14,18 gramas da droga conhecida como cocaína, 22 (vinte e dois) invólucros/pedras contendo um total de 16,5 gramas de cocaína, na forma de crack, bem como 19 (dezenove) porções/trouxinhas contendo um total de 15,68 gramas da droga conhecida como maconha, substâncias entorpecentes estas identificadas no auto de exibição e apreensão de fls. 10, fotos de fls. 11/13 e no laudo pericial de fls. 15/17 as quais determinam dependência física e

psíquica, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Denúncia recebida em 07 de fevereiro de 2018 (fls. 87).

Réu citado (fls. 109). Resposta apresentada (fls. 119/128).

Antecedentes juntados, bem como laudo químico-toxicológico (fls. 98/99).

Durante a instrução processual foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e o réu interrogado.

Nas razões finais o Ministério Público requereu improcedência da ação penal e a desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28 da Lei de Drogas.

A defesa insistiu na absolvição e de forma subsidiária pleiteou a desclassificação do delito para aquele previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, pena no mínimo legal, regime menos severo para o cumprimento da pena de prisão e aplicação do redutor previsto no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Não procede a acusação de tráfico.

A prova não é concludente com relação à mercancia ilícita.

Os policiais não viram o réu comercializando a droga ou em atitude suspeita de mercancia. Segundo os depoentes, o réu teria fugido e dispensado as drogas em cima de um telhado. Mas esclareceram que a sacola com drogas foi encontrada há dez metros do acusado. Não souberam precisar o produto da apreensão, o que prejudica a imputação. Obtempero que a quantidade apreendida de drogas não é peremptória para condenação por tráfico. Outrossim, os policiais não presenciaram o réu comercializando as drogas.

O réu, quando interrogado, negou a acusação, relatando que foi abordado na via pública e que depois os policiais apareceram com uma sacola e imputaram ao réu tal sacola.

Ocorre que somente a apreensão dos entorpecentes não é peremptória para a condenação, reclamando provas outras da atividade ilícita, sob pena de presunção. De fato, o acusado não foi surpreendido em atos de mercancia ilícita ou com vultosa quantidade de drogas e dinheiro. Outrossim, sempre negou a acusação. Disse que estava apenas de passagem pelo local. O acusado é primário, não responde a outros feitos, conseguiu até a presente data manter a liberdade provisória que lhe foi concedida, declarou atividade lícita, possui vínculos na Comarca e família constituída, circunstâncias que não combinam com a situação corriqueira de traficantes, que fazem da atividade ilícita meio de vida e acabam presos novamente assim que ganham as ruas.

Como se não bastasse, é perceptível que não houve atividade investigativa. Os depoimentos dos policiais, como elementos isolados de prova, são insuficientes para a condenação.

Relembro que, na posse direta do réu não foram apreendidos entorpecentes. Há que se ponderar se de fato as testemunhas presenciaram a dispensa ou abordaram o réu e depois, em varredura, encontraram a sacola, circunstância que fragiliza a imputação. Ora, não se pode deduzir ou presumir que pertencessem ao réu. A

propriedade é também objeto de prova, sob pena de autoria incerta, salvo eventual confissão, que serviria para a redenção da prova acusatória. Mas isso não ocorreu. O réu sempre negou a acusação, apresentando versão própria para os fatos.

Por derradeiro, a abordagem ocorreu durante o dia, em via pública, ainda assim não foram arroladas testemunhas civis que viessem aos autos corroborar os depoimentos.

Recorro, aqui, às lições de Guilherme de Souza Nucci: "Se a prática de uma infração penal é, sem dúvida, um mal à sociedade, mal maior é a busca de um culpado, sem qualquer cuidado e infringindo direitos fundamentais do homem. O Estado não pode ser tão mesquinho e delinqüente quanto o indivíduo possa ser, de modo que condenações injustas geram mais insegurança do que o próprio cometimento do crime. O direito à prova surge vigoroso nesse quadro, porquanto é inerente à defesa, indispensável esteio do Estado de Direito. Logo, cabe a cada magistrado cuidadosamente verificar como está formando sua convicção para que sua imparcialidade, como homem e como representante do Estado, seja o mais próxima possível do ideal".

Sem lastro o pedido de desclassificação da conduta para uso de entorpecente, uma vez que o acusado não alegou dependência. Em decorrência, de rigor o desfecho absolutório.

Portanto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal para ABSOLVER JEFFERSON CAÍQUE ALVES DE LIMA, qualificado nos autos, da acusação do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e 1º da Lei 141.464/07, com fundamento no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

Expeça-se o necessário.

Defiro o levantamento de eventual quantia apreendida nos autos, se o caso.

SENTENÇA PROLATADA DE FORMA ORAL EM AUDIÊNCIA. SAÍRAM CIENTES AS PARTES E RENUNCIARAM AO DIREITO DE RECORRER.

Expeça-se o necessário.

Autorizo xerox.

Custas na forma da lei.

R. I. C.

Osasco, 06 de maio de 2022.